



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण
EXTRAORDINARY
சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1
Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार प्राकारित
PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, सोमवार, 6 मार्च, 2000/1922 सका

New Delhi, Monday, 6th March 2000/1922 Saka

புது தில்லி, திங்கட்கிழமை, 6 மார்ச் 2000/1922 சக

Ministry of Law, Justice and Company Affairs
(Legislative Department)
New Delhi

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறும அலுவல்கள் அமைச்சகம்
(சட்டமியற்றுத் துறை),
புது தில்லி

The Translation in Tamil of the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882). The Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 (8 of 1939) The Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976), The Companies (Donations to National Funds) Act, 1951 (54 of 1951), The Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881), The Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), are hereby published under the Authoritative Texts thereof in Tamil under clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

சொத்து உரிமை மாற்றச் சட்டம், 1882 (4/1882), முஸ்லீம் மண உறவு தீர்த்தல் சட்டம், 1939 (8/1939), அயல்நாட்டு நன்கொடை (ஒழுங்குமுறைப் படுத்துதல்) சட்டம், 1976 (49/1976), நிறுமங்கள் (தேசிய நிதியங்களுக்கு நன்கொடைகள் கொடுத்தல்) சட்டம், 1951 (54/1951), மாற்று முறையாவணங்கள் சட்டம், 1881 (26/1881), நிறுமச் செயலாளர்கள் சட்டம், 1980 (56/1980) ஆகியவற்றின் தமிழ்மொழி பெயர்ப்பு குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன் பிரிவு 2 இன் க்லாஸ் 'அ' வின் படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் எனக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

[Price: Rs.111.00]

அயல்நாட்டு நன்கொடை (ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல்) சட்டம், 1976
(சட்ட எண் 49/1976)

[1976 மார்ச்சு 31]

நாடாளுமன்ற நிறுவனங்களும், அரசியல் கட்சிகளும், கல்வி சார்ந்த மற்றும் பிற தன்விருப்பாட்சி அமைப்புகளும், அதோடுகூட தேசிய வாழ்வின் முக்கியத்துறைகளில் பணியாற்றும் தனிநபர்களும், இறையாண்மை மக்களாட்சிக் குடியரசின் பயனெறிகளுக்கு இணங்கிய முறையில் செயற்பணி புரியலாம் என்பதை உறுதி செய்யும் நோக்குடன், குறிப்பிட்ட நபர்களால் அல்லது கட்சிகளால் அயல்நாட்டு நன்கொடை அல்லது அயல்நாட்டு விருந்தோம்பல் ஏற்கப்படுவதையும் பயன்படுத்தப்படுவதையும் ஒழுங்குமுறைப்படுத்துவதற்கும், அதனுடன் தொடர்புடைய அல்லது அதற்குச் சார்வுறுவான பொருட்பாடுகளுக்காகவுமான ஒரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் இருபத்தேழாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தினால் பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுவதாகுக:—

அத்தியாயம் I

முன்னுரை

குறிந்தலெப்பு,
அளவுகை,
பொருத்துதல்
மற்றும்
தொடக்கம்.

1. (1) இந்தச் சட்டம், அயல்நாட்டு நன்கொடை (ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல்) சட்டம், 1976 என்று வழங்கப்பெறும்.

(2) இது, இந்தியா முழுவதையும் அளவிதிற்கும்; மற்றும் இது—

(அ) இந்தியாவிற்கு வெளியேயுள்ள, இந்தியக் குடிமக்களுக்கு, மற்றும்

(ஆ) இந்தியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட அல்லது கூட்டுருமமாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களின் அல்லது கூட்டுருமக் குழுமங்களின் இந்தியாவிற்கு வெளியேயுள்ள இணையகங்களுக்கும் துணையகங்களின் கிளைகளுக்கும்,

கூடப் பொருந்தும்.

(3) இது, மைய அரசாங்கம் அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்திடலாகும் தேதியன்று செல்லாற்றல் பெறும்.

பொருள்
வரையறைகள்.

2. (1) இந்தச் சட்டத்தில் தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி—

(அ) “கழகம்” என்பது, இந்தியாவில் ஓர் அலுவலகத்தைக் கொண்டிருக்கிற, கூட்டுருமமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டதானாலும் அல்லது இல்லையென்றாலும், தனி நபர்களின் கழகம் என்று பொருள்படும்; மற்றும் சங்கங்கள் பதிவு செய்தல் சட்டம், 1860 இன்படி பதிவு செய்யப்பட்டதானாலும் அல்லது இல்லையென்றாலும் ஒரு சங்கத்தையும், வேறெந்தப் பெயரில் அழைக்கப்பட்டாலும் பிற அமைப்பு எதனையும் உள்ளடக்கும்;

(ஆ) “தேர்தலுக்கான வேட்பாளர்” என்பது, சட்டமன்றம் எதற்குமான தேர்தலுக்காக ஒரு வேட்பாளராக உரியவாறு பெயர் குறிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நபர் என்று பொருள்படும்;

(இ) “அயல்நாட்டு நன்கொடை” என்பது, அயல்நாட்டு ஆதாரம் (Foreign source) எதனாலும்—

(i) ஒரு நபருக்கு அவரது சொந்தப் பயனுக்காகக் கொடையாக அளிக்கப்பட்ட ஒரு பொருளாக இல்லாதிருந்தது, இந்தியாவில் அத்தகைய பொருளின் நிலவர மதிப்பு அது கொடையாக அளிக்கப்படும் தேதியில் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேற்படாது இருக்குமாயின், அந்தப் பொருள் எதுவும்,

(ii) இந்தியாவில் அல்லது அயல்நாட்டின் நாணயச்செலாவணி எதுவும்,

16/1/73.

(iii) அயல்நாட்டு நாணயமாற்று ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல் சட்டம், 1973 இன் பிரிவு 2இன் கூறு (i) இல் பொருள்வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளவாறான அயல்நாட்டுக் காப்புறுதி ஆவணம் எதுவும்,

பரிசுக்கொடையாக, ஒப்புவிப்பாக அல்லது உரிமைமாற்றமாக அளிக்கப்படுதல் என்று பொருள்படும்;

விளக்கம்.—இந்தக் கூறில் சுட்டப்பட்டுள்ள பொருள், நாணயச் செலாவணி அல்லது அயல்நாட்டுக் காப்புறுதி ஆவணம் எதனையும், நேரடியாகவோ ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் மூலமாகவோ, அயல்நாட்டு ஆதாரம் எதிலிருந்தும் பெற்றிருக்கிற நபர் எவரும், அதனைப் பரிசுக்கொடையாக, ஒப்புவிப்பாக அல்லது உரிமைமாற்றமாக அளிப்பதற்குக் கூட இந்தக் கூறின்பொருளின்படி அயல்நாட்டு நன்கொடையாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்;

(ஈ) “அயல்நாட்டு விருந்தோம்பல்” என்பது, நபர் ஒருவருக்கு அயல்நாடு அல்லது ஆட்சிநிலவரை எதிலும் பயணம் செய்வதற்கான செலவுத்தொகைகளுக்கு அல்லது கட்டணமின்றி உணவு, உறையுள், போக்குவரத்து அல்லது மருத்துவச் சிகிச்சைக்கு வகை செய்வதற்காக, அயல்நாட்டு ஆதாரம் ஒன்றினால் அளிக்கப்படுகிற, முற்றிலும் தற்செயலாக இல்லாதாயிருக்கிற முனைவு எதுவும் என்று பொருள்படும்;

(உ) “அயல்நாட்டு ஆதாரம்” என்பது, கீழ்க்கண்டவற்றை உள்ளடக்கும்:—

(i) அயல்நாடு அல்லது ஆட்சிநிலவரை ஒன்றின் அரசாங்கம் மற்றும் அத்தகைய அரசாங்கத்தின் முகவாண்மை எதுவும்;

(ii) ஐக்கிய நாடுகள் சங்கம் அல்லது அதன் தனித்துறை முகவாண்மைகளில் எதுவும் உலக வங்கி, பன்னாட்டு நாணயமுறை நிதியம் அல்லாத பன்னாட்டு முகவாண்மை எதுவும் அல்லது மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக இதற்கெனக் குறித்துரைக்கலாகும் பிற முகவாண்மை எதுவும்;

1/19/56.

(iii) நிறுமங்கள் சட்டம், 1956 இன் பிரிவு 591 இன் பொருளின் படியான ஓர் அயல்நாட்டு நிறுமம்; மற்றும்

“(அ) ஓர் அயல்நாட்டு நிறுமத்தில் ஒரு துணைமமாக இருக்கிற ஒரு நிறுமத்தையும்,

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தின் பொருளின்படியான ஒரு பன்னாட்டுக் கூட்டுருமத்தையும்

கூட உள்ளடக்கும்;

(iv) ஓர் அயல்நாட்டில் அல்லது ஆட்சிநிலவரையில் கூட்டுருமமாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட, ஓர் அயல்நாட்டு நிறுமமாக இல்லாத ஒரு கூட்டுருமம்;

(v) இந்தச் சட்டத்தின் பொருளின்படியான ஒரு பன்னாட்டுக் கூட்டுருமம்;

(vi) நிறுமங்கள் சட்டம், 1956 இன் பொருளின்படி ஒரு நிறுமம் இதன் பங்கு மூலதனத்தின் உரிய மதிப்பில் பாதிக்கும் மேற்பட்டுப் பின்வருவனவற்றில் ஒன்றினால் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவற்றினால் தனியாகவோ ஒட்டு மொத்தமாகவோ வைத்துவரப்படுமாயின், அதாவது:—

- (அ) அயல் நாட்டு அல்லது ஆட்சிநிலவரையின் அரசாங்கம்;
- (ஆ) ஓர் அயல்நாடு அல்லது ஆட்சிநிலவரையின் குடிமக்கள்;
- (இ) ஓர் அயல்நாடு அல்லது ஆட்சி நிலவரையில் கூட்டுருமமாகப் பதிவுசெய்யப்பட்டக் கூட்டுருமங்கள்;
- (ஈ) ஓர் அயல்நாட்டில் அல்லது ஆட்சிநிலவரையில் அமைக்கப்பட்ட அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட பொறுப்புக் கட்டளைகள், சங்கங்கள் அல்லது பிற தனிநபர்களின் கழகங்கள் (கூட்டுருமமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும்);
- (vii) அயல் நாடு அல்லது ஆட்சிநிலவரை எதிலுமுள்ள ஒரு தொழிற் சங்கம்—அது அத்தகைய அயல் நாடு அல்லது ஆட்சி நிலவரையில் பதிவுசெய்யப்பட்டிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும்;
- (viii) ஓர் அயல்நாட்டுப் பொறுப்புக்கட்டளை, அது எந்தப் பெயரால் அழைக்கப்பட்டாலும், அல்லது ஒரு பொறுப்புக் கட்டளையின் தன்மையதாகவோ அல்லது அயல்நாடு அல்லது ஆட்சி நிலவரையினால் பெரும்பாலும் நிதியுதவியளிக்கப்படுகிறதாகவோ இருக்கிற ஓர் அயல்நாட்டு நிதியேற்பாட்டு நிறுவனம், அறநிறுவனம்;
- (ix) இந்தியாவிற்கு வெளியே அமைக்கப்பட்ட அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு சங்கம், ஒரு குழாம் அல்லது பிற தனி நபர்களின் கழகம்;
- (x) ஓர் அயல்நாட்டுக் குடிமகன்;

ஆனால், மைய அரசாங்கத்தினால் அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக இந்தியாவில் தனது நடவடிக்கைகளை நடத்தி வருவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அயல்நாட்டு நிறுவனம் எதனையும் உள்ளடக்காது;

(உ) “சட்டமன்றம்” என்பது, நேர்வுக்கேற்ப,—

- (i) நாடாளுமன்ற ஈரவைகளில் ஒன்று,
- (ii) ஒரு மாநிலத்தின் சட்டமன்றப் பேரவை, அல்லது ஒரு சட்ட மன்ற மேலவையைக் கொண்டுள்ள ஒரு மாநிலத்தைப் பொறுத்த நேர்வில், அந்த மாநிலச் சட்டமன்ற ஈரவைகளில் ஒன்று,
- (iii) ஒன்றியத்து ஆட்சிநிலவரைகளின் அரசாங்கச் சட்டம், 1963 இன்படி அமைக்கப்பட்ட ஓர் ஒன்றியத்து ஆட்சி நிலவரையின் சட்டமன்றப் பேரவை, 20/1963.
- (iv) தில்லி நிருவாகச் சட்டம், 1966 பிரிவு 3இன்படி அமைக்கப்பட்ட தில்லிப் பெருநகர் ஆட்சி மன்றம், 19/1966.
- (v) குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1973 இல் பொருள் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளவாறான பெருநகர்ப் பகுதிகளிலுள்ள நகராட்சிமன்றங்கள், 2/1974.
- (vi) அரசமைப்பின் ஆறாம் இணைப்புப்பட்டியலில் வகைசெய்யப்பட்டுள்ளவாறு அசாம் மற்றும் மேகாலயா மாநிலங்களிலும், மிஸ்ஸோரம் ஒன்றியத்து ஆட்சி நிலவரையிலும் உள்ள மாவட்ட ஆட்சிமன்றங்களும், வட்டார ஆட்சி மன்றங்களும், அல்லது
- (vii) மைய அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கை செய்யப்படலாகும் பிற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குழு எதுவும்,

என்று பொருள்படும்;

(எ) “அரசியல் கட்சி” என்பது,—

(i) (1) அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள தேர்தல் சின்னங்கள் (ஒதுக்கீடு மற்றும் பகிர்ந்தொதுக்குதல்) ஆணை, 1968 இன்படி ஓர் அரசியல் கட்சியாக இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அல்லது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கொள்ளப்படுகிற, அல்லது

(2) சட்டமன்றம் எதற்குமான தேர்தலுக்கு வேட்பாளர்களை நிறுத்தியிருக்கிற, ஆனால் தேர்தல் சின்னங்கள் (ஒதுக்கீடு மற்றும் பகிர்ந்தொதுக்குதல்) ஆணை, 1968 இன்படி, அவ்வாறு பதிவு செய்யப்பட்டிராத, அல்லது பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்ளப்படாத,

தனிப்பட்ட இந்தியக் குடிமக்களின் ஒரு கழகம் அல்லது குழுமம் என்று,

(ii) அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள, 1984 செப்டம்பர் 27ஆம் தேதியிடப்பட்ட 56/3&K/84 என்ற எண்ணுள்ள, இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிக்கைக்கான 1 ஆம் அட்டவணையில் 1ஆம் பத்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஓர் அரசியல் கட்சி என்று, பொருள்படும்;

(ஏ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளினால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும்;

(ஐ) “பதிவு செய்யப்பட்ட செய்தித்தாள்” என்பது, செய்தி இதழ் மற்றும் புத்தகங்கள் பதிவு செய்தல் சட்டம், 1867 இன்படி பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தித்தாள் என்று பொருள்படும்;

(இ) “துணைமம்” மற்றும் இணையகம் என்பவை, முறையே நிறுமங்கள் சட்டம், 1956 இல் அவற்றிற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்ட பொருள்களை உடையனவாகும்;

(ஓ) “தொழிற்சங்கம்” என்பது, தொழிற்சங்கங்கள் சட்டம், 1926 இன்படி பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு தொழிற் சங்கம் என்று பொருள்படும்.

விளக்கம்.—இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக, ஓர் அயல்நாட்டில் அல்லது ஆட்சிநிலவரையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு கூட்டுருமமானது, அத்தகைய கூட்டுருமம்,—

(அ) இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் அல்லது ஆட்சி நிலவரைகளில் ஒரு துணைமத்தை அல்லது ஒரு கிளையை அல்லது ஒரு தொழிலிடத்தைக் கொண்டிருக்குமாயின், அல்லது

(ஆ) இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் அல்லது ஆட்சி நிலவரைகளில் தொழிலை நடத்தி வருமாயின், அல்லது பிறவாறாகச் செயற்படுமாயின்,

ஒரு பன்னாட்டுக் கூட்டுருமமாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(2) இதில் பயன்படுத்தப்படுபவையும் பொருள்வரையறை செய்யப்படாதவையும், ஆனால், அயல்நாட்டு நாணயமாற்று ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல் சட்டம், 1973 இல் பொருள்வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளவையுமான சொற்களும் சொற்றொடர்களும், அந்தச் சட்டத்தில் அவற்றுக்கு முறையே குறித்தளிக்கப்பட்ட பொருளினை உடையனவாகும்.

(3) இதில் பயன்படுத்தப்படுபவையும் இந்தச் சட்டத்தில் அல்லது அயல் நாட்டு நாணயமாற்று ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல் சட்டம், 1973 இல் பொருள் வரையறை செய்யப்படாதவையும், ஆனால் மக்கள் சார்பாற்றச் சட்டம், 1950 இல் அல்லது மக்கள் சார்பாற்றச் சட்டம், 1951 இல் பொருள்வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளவையுமான சொற்களும் சொற்றொடர்களும், அத்தகைய சட்டத்தில் முறையே அவற்றுக்குக் குறித்தளிக்கப்பட்ட பொருளினை உடையனவாகும்.

பிற
சட்டங்கள்
பொருந்து
வதற்குத்
தடையில்லை.

3. இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள், அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள பிற சட்டம் எதற்கும் கூடுதலாக இருக்குமேயன்றி அதனைக் குறைவுறச் செய்வதாக இரா.

அத்தியாயம் II

அயல்நாட்டு நன்கொடையையும் அயல்நாட்டு விருந்தோம்பலையும் ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல்

தேர்தல்
வேட்பாளர்
முதலியோர்,
அயல்நாட்டு
நன்கொடை-
யினை
ஏற்கலாகாது
என்பது.

4. (1) அயல்நாட்டு நன்கொடை எதுவும்,—

(அ) தேர்தல் வேட்பாளர்,

(ஆ) பதிவு செய்யப்பட்ட செய்தித்தாள் ஒன்றின் செய்தியாளர், பத்தி எழுத்தாளர், கேலிச் சித்திர ஓவியர், ஆசிரியர், உரிமையாளர், அச்சிடுபவர் அல்லது வெளியிடுபவர்,

(இ) நீதிபதி, அரசுப் பணியாளர் அல்லது கூட்டுருமம் எதனின் வேலை பெறுநர்,

(ஈ) சட்டமன்றம் எதனின் உறுப்பினர்,

(உ) அரசியல் கட்சி அல்லது அதன் அலுவல் பொறுப்பாளர், எவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதலாகாது.

விளக்கம்.—கூறு (இ) யிலும் பிரிவு 9 லும், “கூட்டுருமம்” என்பது, அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமான அல்லது அதன் கட்டாள்கையில் உள்ள ஒரு கூட்டுருமம் என்று பொருள்படும்; மற்றும், நிறுமங்கள் சட்டம், 1956 இன் பிரிவு 617 இல் பொருள்வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளவாறான ஓர் அரசாங்க நிறுமத்தையும் உள்ளடக்கும்.

1/1956

2(அ) இந்தியாவில் குடியிருக்கும் நபர் எவரும், மற்றும் இந்தியாவிற்கு வெளியே குடியிருக்கும் இந்தியக் குடிமகன் எவரும் உட்பிரிவு (1) இல் கட்டப்பட்டுள்ள அரசியல் கட்சி எதனின் அல்லது நபர் எவரின் சார்பாகவும் அல்லது இவ்விரண்டின் சார்பாகவும், அயல்நாட்டு ஆதாரம் ஒன்றிடமிருந்து அயல்நாட்டு நன்கொடை எதனையும் ஏற்றுக்கொள்ளுதலோ அல்லது பணச்செலாவணி எதனையும் ஈட்டுதலோ அல்லது ஈட்டுவதற்கு உடன்படுதலோ ஆகாது;

(ஆ) இந்தியாவில் குடியிருக்கும் நபர் எவரும், அயல்நாட்டு ஆதாரம் எதனிடமிருந்தும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்தியாவினதாயினும் அல்லது அயல்நாட்டினதாயினுமான பணச்செலாவணி எதனையும் நபர் எவரிடமும், அத்தகைய, பிற நபர் அத்தகைய பணச்செலாவணியை உட்பிரிவு (1) இல் கட்டப்பட்டுள்ள அரசியல் கட்சி எதனிடமும் அல்லது நபர் எவரிடமும் அல்லது இருவரிடமும் ஒப்புவிக்கக் கருதுகிறார் அல்லது ஒப்புவிக்கக்கூடும் என்று அவர் அறிகிறார் அல்லது நம்புவதற்குத் தகுமான காரணம் கொண்டிருக்கிறார் எனின், ஒப்புவித்தல் ஆகாது;

(இ) இந்தியாவிற்கு வெளியே குடியிருக்கும் இந்தியக் குடிமகன் எவரும், அயல்நாட்டு ஆதாரம் எதனிடமிருந்தும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்தியாவினதாயினும் அல்லது அயல்நாட்டினதாயினுமான பணச்செலாவணி எதனையும்,—

(i) உட்பிரிவு (1) இல் கட்டப்பட்டுள்ள அரசியல் கட்சி எதனிடமும், அல்லது நபர் எவரிடமும் அல்லது இருவரிடமும், அல்லது

- (ii) பிற நபர் எவரிடமும், அத்தகைய நபர் அத்தகைய பணச்செலாவணியை உட்பிரிவு (1) இல் சுட்டப்பட்டுள்ள அரசியல் கட்சி எதனிடமும் அல்லது நபர் எவரிடமும் அல்லது இருவரிடமும் ஒப்புவிக்கக் கருதுகிறார் அல்லது ஒப்புவிக்கக்கூடும் என்று அவர் அறிகிறார் அல்லது நம்புவதற்குத் தகுமான காரணம் கொண்டிருக்கிறார் எனின்,

ஒப்புவித்தல் ஆகாது.

(3) பிரிவு 6 இன் உட்பிரிவு (1) இல் சுட்டப்பட்டுள்ள கழகம் எதனின் சார்பாகவும், ஓர் அயல்நாட்டு ஆதாரத்திடமிருந்து, இந்தியாவின் அல்லது அயல்நாட்டின் பணச்செலாவணி எதனையும் பெற்றுக்கொள்கின்ற நபர் எவரும், அத்தகைய பணச்செலாவணி எதனையும்,—

- (i) எந்தக் கழகத்திற்காக அது பெறப்பட்டதோ அந்தக் கழகம் அல்லாத பிற கழகம் அல்லது அமைப்பு எதனிடமும், அல்லது
- (ii) பிற நபர் எவரிடமும், அத்தகைய பிற நபர் அந்தப் பணச்செலாவணி எந்தக் கழகத்திற்காகப் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டதோ அந்த கழகமல்லாத பிற கழகம் ஒன்றிடம் ஒப்புவிக்கக் கருதுகிறார் அல்லது ஒப்புவிக்கக்கூடும் என்று அவர் அறிகிறார் அல்லது நம்புவதற்குத் தகுமான காரணம் கொண்டிருக்கிறார் எனின்,

ஒப்புவித்தல் ஆகாது.

5. (1) ஓர் அரசியல் கட்சியாக இல்லாத, அரசியல் தன்மையதான ஓர் அமைப்பு எதுவும், அயல்நாட்டு நன்கொடை எதனையும் மைய அரசாங்கத்தின் முன் அனுமதியுடன் அன்றி, ஏற்றுக்கொள்ளுதலாகாது.

விளக்கம்.—இந்த பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக, “ஓர் அரசியல் கட்சியாக இல்லாத, அரசியல் தன்மையதான ஓர் அமைப்பு” என்பது, அந்த அமைப்பின் நடவடிக்கைகளை அல்லது அந்த அமைப்பினால் பரப்பப்படும் கோட்பாட்டினை அல்லது அந்த அமைப்பின் செயல் திட்டத்தை அல்லது ஏதேனும் அரசியல் கட்சியின் நடவடிக்கைகளுடன், அந்த அமைப்பின் தொடர்பினைக் கவனத்தில் கொண்டு, மைய அரசாங்கம் அதிகாரமுறை அரசிதழில் வெளியிடும் ஓர் ஆணையின் மூலம் இதற்கெனக் குறித்துரைக்கலாகும் அமைப்பு என்று பொருள்படும்.

அரசியல்
தன்மையதான
ஓர் அமைப்பு,
மைய
அரசாங்கத்தின்
முன்
அனுமதியுடன்
அன்றி,
அயல்நாட்டு நன்
கொடையினை
ஏற்றுக்
கொள்ளுதலாகாது
என்பது.

- (2) (அ) இந்தியாவில் குடியிருக்கும் நபர் எவரும் மற்றும் இந்தியாவிற்கு வெளியே குடியிருக்கும் இந்தியக் குடிமகன் எவரும், மைய அரசாங்கத்தின் முன் அனுமதியுடன் அன்றி, உட்பிரிவு (1) இல் சுட்டப்பட்டுள்ள ஓர் அமைப்பின் சார்பாக அயல்நாட்டு நன்கொடை எதனையும் ஏற்றுக்கொள்ளுதலோ அல்லது அயல்நாட்டுப்பணச் செலாவணி எதனையும் ஈட்டுதலோ ஈட்டுவதற்கோ உடன்படுதலோ ஆகாது;

(ஆ) இந்தியாவில் குடியிருக்கும் நபர் எவரும், உட்பிரிவு (1) இல் சுட்டப்பட்டுள்ள ஓர் அமைப்பிடம், அயல்நாட்டு பணச்செலாவணி எதனையும் நபர் எவரும் ஒப்புவிக்கக் கருதுகிறார் அல்லது ஒப்புவிக்கக்கூடும் என்று அவர் நம்புகிறார் அல்லது நம்புவதற்குத் தகுமான காரணம் கொண்டிருக்கிறார் எனின், மைய அரசாங்கத்தின் முன் அனுமதியுடன் அன்றி, அத்தகைய பிற நபரிடம் அத்தகைய பணச் செலாவணியை ஒப்புவித்தல் ஆகாது;

(இ) இந்தியாவிற்கு வெளியே குடியிருக்கிற இந்தியக் குடிமகன் எவரும், அயல்நாட்டு ஆதாரம் எதனிடமிருந்தும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் அல்லது அயல் நாட்டின் பணச்செலாவணி எதனையும் மைய அரசாங்கத்தின் முன் அனுமதியுடன் அன்றி,—

- (i) உட்பிரிவு (1) இல் கூட்டப்பட்டுள்ள அமைப்பு எதனிடமும், அல்லது
- (ii) உட்பிரிவு (1) இல் கூட்டப்பட்டுள்ள ஓர் அமைப்பிடம் அத்தகைய பணச்செலாவணியை நபர் எவரும் ஒப்புவிக்கக் கருதுகிறார் அல்லது ஒப்புவிக்கக்கூடும் என்று அறிகிறார் அல்லது நம்புவதற்குத் தகுமான காரணம் கொண்டிருக்கிறார் எனின், அத்தகைய நபர் எவரிடமும் ஒப்புவித்தல் ஆகாது.

அயல்நாட்டு நன்கொடையைப் பெற்றுக் கொள்கின்ற குறித்த சில கழகங்களும் நபர்களுடைய அரசாங்கத் திருத்த தகவல் கொடுக்க வேண்டுமென்பது

6. (1) பிரிவு 5 இன் உட்பிரிவு (1) இல் கூட்டப்பட்டுள்ள ஓர் அமைப்பாக இல்லாத ஒரு திட்டவட்டமான பண்பாட்டு, பொருளாதார, கல்வி, சமய அல்லது சமூகச் செயல்திட்டத்தைக்கொண்டிருக்கிற, பிற கழகம் எதுவும், அத்தகைய கழகமானது,—

(அ) இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்ட விதிகளுக்கிணங்க மைய அரசாங்கத்திடம் தன்னைப்பதிவு செய்து கொண்டிருந்தாலன்றியும்,

(ஆ) அவ்வாறு பதிவு செய்து கொள்வதற்கான தனது விண்ணப்பத்தில் அது குறித்துரைக்கலாகும் ஒரு வங்கியின் கிளைகளுள் ஒன்றின் வழியாக யட்டுமே அயல்நாட்டு நன்கொடை எதனையும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு உடன்பட்டிருந்தாலன்றியும்

அத்தகைய அயல்நாட்டு நன்கொடையை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஆகாது; மற்றும், அவ்வாறு பதிவுசெய்யப்பட்ட கழகம் ஒவ்வொன்றும், அதனால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அயல்நாட்டு நன்கொடை ஒவ்வொன்றின் தொகை குறித்தும், அத்தகைய அயல்நாட்டு நன்கொடையானது எந்த ஆதாரத்திலிருந்தும் எந்த முறையிலும் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்றும் அத்தகைய அயல்நாட்டு நன்கொடையானது அதனால் எந்த ஆதாரத்திலிருந்தும் எந்த முறையிலும் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பது குறித்தும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் காலத்திற்குள்ளும் முறையிலும் மைய அரசாங்கத்திற்குத் தகவல் கொடுக்க வேண்டும்:

வரம்புரையாக: அத்தகைய கழகமானது, தான் வங்கியின் எந்தக்கிளை வழியாக அயல்நாட்டு நன்கொடையைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு உடன்பட்டிருக்கிறதோ அந்தக் கிளை அல்லாத பிற கிளை எதனின் வழியாகவும் அயல்நாட்டு நன்கொடை எதனையும் பெறுகிறவிடத்து, அல்லது வகுத்துரைக்கப்பட்டுள்ள காலத்திற்குள் அல்லது வகுத்துரைக்கப்பட்டுள்ள முறையில் அத்தகைய தகவலைக் கொடுக்கத் தவறுகிறவிடத்து அல்லது பொய்யான தகவல் எதனையும் கொடுக்கிறவிடத்து, மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, அத்தகைய அறிவிக்கை வெளியிடப்படும் தேதிக்குப் பின்பு, அயல்நாட்டு நன்கொடை எதனையும், மைய அரசாங்கத்தின் முன் அனுமதியின்றி, அத்தகைய கழகமானது ஏற்றுக்கொள்ளலாகாதெனப் பணிக்கலாம்.

(1) **அ.** உட்பிரிவு (1) இல் கூட்டப்பட்டுள்ள கழகம் ஒவ்வொன்றும், அந்த உட்பிரிவின்படி அது மைய அரசாங்கத்திடம், பதிவு செய்துகொண்டிருக்க வில்லையாயின், மைய அரசாங்கத்தின் முன் அனுமதியைப் பெற்றதற்குப் பின்னரே அயல்நாட்டு நன்கொடை எதனையும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம்; மற்றும் அதனால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அயல்நாட்டு நன்கொடையின் தொகை குறித்தும், அத்தகைய அயல்நாட்டு நன்கொடையானது, எந்த ஆதாரத்திலிருந்தும் எந்த முறையிலும் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்றும், அத்தகைய அயல்நாட்டு நன்கொடையானது அதனால் எந்த நோக்கங்களுக்காகவும் எந்த முறையிலும் பயன்படுத்தப்பட்டது என்றும், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் காலத்திற்குள்ளும் முறையிலும், மைய அரசாங்கத்திற்குத் தகவல் கொடுத்தல் வேண்டும்.

(2) தேர்தல் வேட்பாளராக உரியவாறு பெயர் குறிக்கப்படுகின்ற தேதியை ஒட்டி நூற்று எண்பது நாட்களுக்குள் எந்த நேரத்திலும் அயல்நாட்டு நன்கொடை எதனையும் பெற்றுக்கொண்டிருந்த வேட்பாளர் ஒவ்வொருவரும், அவரால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அயல்நாட்டு நன்கொடையின் தொகை குறித்தும், அத்தகைய அயல்நாட்டு நன்கொடை எந்த ஆதாரத்திலிருந்தும் எந்த முறையிலும் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்றும், அத்தகைய அயல்நாட்டு நன்கொடை எந்த நோக்கங்களுக்காகவும் எந்த முறையிலும் அவரால் பயன்படுத்தப்பட்டது என்றும், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் காலத்திற்குள்ளும் முறையிலும் மைய அரசாங்கத்திற்குத் தகவல் கொடுத்தல் வேண்டும்.

7 (1) அயல்நாட்டு ஆதாரம் எதனிடமிருந்தும் படிப்புதவித்தொகை, பயிற்சிக்கால உதவித்தொகை எதனையும் அல்லது அதுபோன்ற தன்மையதான தொகை வழங்குகை எதனையும் பெற்றுக்கொள்கின்ற இந்தியக் குடிமகன் ஒவ்வொருவரும், அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட படிப்புதவித் தொகையின், பயிற்சிக்கால உதவித்தொகையின் அல்லது பிற தொகை வழங்குகையின் தொகை குறித்தும், எந்த அயல்நாட்டு ஆதாரத்திடமிருந்து எந்த நோக்கத்திற்காக, அத்தகைய படிப்புதவித்தொகை, பயிற்சிக்கால உதவித்தொகை அல்லது பிற தொகை வழங்குவதை அவரால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது அல்லது பெற்று கொள்ளப்பட்டுவருகிறது என்பது குறித்தும், மைய அரசாங்கத்திற்கு வருத்துரைக்கப்படலாகும் காலத்திற்குள்ளும், முறையிலும் தகவல் கொடுத்தல் வேண்டும்.

படிப்புதவித் தொகைகள் முதலிய வற்றைப் பெறுபவர்கள் மைய அரசாங்கத்திற்குத் தகவல் கொடுக்க வேண்டுமென்பது.

(2) படிப்புதவித்தொகை, பயிற்சிக்கால உதவித்தொகை அல்லது பிற தொகை வழங்குகை என்ற முறையில் அயல்நாட்டு ஆதாரம் எதனிடமிருந்தும் இந்தியக் குடிமகன் எவராலும் தொடர் தொகை வழங்குகை எவையும் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வருகிறவிடத்து, உட்பிரிவு (1) இல் சுட்டப்பட்டுள்ள தகவலானது, அத்தகைய இந்தியக் குடிமகனால் எந்தக் கால இடைவெளிகளிலும் எந்த நோக்கத்திற்காகவும் அத்தகைய தொடர் தொகை வழங்குகைகள் பெற்றுக்கொள்ளப்படும் என்பது குறித்துத் துல்லியமான செய்தி ஒன்றை உள்ளடக்கியிருக்குமாயின் அது போதுமானதாகும்.

(3) அத்தகைய படிப்புதவித்தொகைகளின், பயிற்சிக்கால உதவித்தொகைகளின் பிற தொகை வழங்குகைகளின் ஆண்டு மதிப்பானது, இந்தச் சட்டத்தின் படி செய்யப்பட்ட விதிகளின் வாயிலாக மைய அரசாங்கம் இதற்கெனக் குறித்துரைக்கலாகும் வரம்புகளுக்கு மிகாதிருக்குமாயின், அப்படிப்புதவித்தொகைகள், பயிற்சிக்கால உதவித்தொகைகள் அல்லது அதுபோன்ற தன்மையதான தொகை வழங்குகைகள் தொடர்பான உட்பிரிவு (1) இல் அல்லது உட்பிரிவு (2) இல் சுட்டப்பட்டுள்ளவாறான தகவலைக் கொடுக்க வேண்டியது தேவையில்லை.

8. பிரிவு 10 இன் வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, அயல்நாட்டு நன்கொடை எதுவும், பிரிவு 4 இல் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள நபர் எவராலும்.—

பிரிவு 4 எந்த நபர்களுக்குப் பொருந்துதல் ஆகாது என்பது.

(அ) அயல்நாட்டு ஆதாரம் எதனிடமிருந்து அவருக்கு அல்லது அவருக்குக் கீழ்ப் பணியாற்றும் நபர்களின் குழு எதற்கும் கொடுபட வேண்டிய வரையுதியம், கூலி அல்லது பிற பணியுதியம் வாயிலாகவோ அல்லது அத்தகைய அயல்நாட்டு ஆதாரத்தினால் இந்தியாவில் நடத்தப்படும் வழக்கமான அலுவல் நடப்பு முறையில் செய்யப்படும் தொகை வழங்குகையின் வாயிலாகவோ ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறவிடத்து; அல்லது

(ஆ) பன்னாட்டு வணிகத்தின் அல்லது பெருவணிகத்தின் நடப்பின் போதான அல்லது இந்தியாவுக்கு வெளியே அவரால் நடத்தப்படும் வழக்கமான அலுவல் நடப்புமுறையில் செய்யப்படும் தொகை வழங்குகையின் வாயிலாக, ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறவிடத்து, அல்லது

(இ) அரசாங்கத்துடன் அயல்நாட்டு ஆதாரம் ஒன்றினால் செய்யப்பட்ட நடவடிக்கை எதன் தொடர்பாக, அத்தகைய அயல்நாட்டு ஆதாரத்தில் ஒரு முகவராக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறவிடத்து, அல்லது

(ஈ) இந்தியத் தூதுக்குழு எதனின் ஓர் உறுப்பினராக அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட கொடை அல்லது பரிசு வாயிலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்து, அத்தகைய கொடை அல்லது பரிசு, அத்தகைய கொடையை அல்லது பரிசை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அல்லது இருத்திவைத்துக் கொள்ளுதல் தொடர்பாக, மைய அரசாங்கத்தால் செய்யப்பட்ட ஒழுங்குறுத்தும் விதிகளுக்கிணங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எனின், அல்லது

- (உ) அத்தகைய அயல்நாட்டு நன்கொடையானது மைய அரசாங்கத்தின் முன் அனுமதியுடன் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கும்போது, அவருடைய உறவினரிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறவிடத்து;

வரம்புரையாக: அவருடைய உறவினரிடமிருந்து அவரால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அயல்நாட்டு நன்கொடைத் தொகையானது மதிப்பில் ஆண்டுக்கு எண்ணாயிரம் ரூபாய்க்கு மேற்படாமலிருந்து, பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்தத் தொகை குறித்தும், எந்த ஆதாரத்திலிருந்தும் எந்த முறையிலும் அது பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்பது குறித்தும், எந்த நோக்கத்திற்காகவும் எந்த முறையிலும் அவரால் பயன் படுத்தப்பட்டது என்பது குறித்தும் மைய அரசாங்கத்திற்கும் அவரால் தகவல் கொடுக்கப்படுகிறது எனின், அத்தகைய அனுமதி எதுவும் வேண்டுறுத்தப்படுதல் ஆகாது;

- (ஊ) அலுவல்முறை வழியாகவோ, அஞ்சலகம் எதனின் வழியாகவோ அல்லது அயல்நாட்டு நாணயமாற்று ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல் சட்டம், 1973 இன்படி அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அயல்நாட்டு நாணயமாற்று வணிகர் எவரின் மூலமாகவோ வழக்கமான அலுவல் நடப்பு முறையில் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட செலுத்தத் தொகை வாயிலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறவிடத்து,

46/1973

அந்தப் பிரிவில் அடங்கியுள்ள எதுவும், அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்குப் பொருந்துதல் ஆகாது.

விளக்கம்.— இந்தச் சட்டத்தில் “உறவினர்” என்னும் சொல், நிறுமங்கள் சட்டம், 1956 இல் அதற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்டுள்ள பொருளினை உடையது ஆகும்.

1/1956.

அயல்நாட்டு
விருந்தோம்பலைப்
பெற்றுக்
கொள்வதன்
மீதான கட்டுப்
பாடுகள்.

9. ஒரு சட்டமன்றத்தின் உறுப்பினர் எவரும், அரசியல் கட்சியொன்றின் அலுவல் பொறுப்பாளர், நீதிபதி, அரசாங்கப் பணியாளர் அல்லது கூட்டுருமம் எதனின் வேலைபெறுநர் எவரும், இந்தியாவிற்கு வெளியேயுள்ள நாடு அல்லது ஆட்சிநிலவரை எதனையும் சென்று காணுகையில், அயல்நாட்டு விருந்தோம்பல் எதனையும், மைய அரசாங்கத்தின் முன் அனுமதியுடன் ஏற்றுக் கொள்ளுதலாகாது:

வரம்புரையாக: இந்தியாவிற்கு வெளியே சென்று காண்கிறபோது திடீரென ஏற்பட்ட நோயின் பொருட்டுத் தேவைப்படும் அவசர மருத்துவ உதவிக்காக அத்தகைய அனுமதி எதனையும் பெறத்தேவையில்லை: ஆனால், அத்தகைய அயல்நாட்டு விருந்தோம்பலானது, பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளவிடத்து, அத்தகைய விருந்தோம்பலைப் பெற்றுக்கொண்ட நபர் அத்தகைய விருந்தோம்பலைப் பெற்றுக்கொண்ட தேதியிலிருந்து ஒரு மாதத்திற்குள், அத்தகைய விருந்தோம்பலைப் பெற்றுக்கொண்டது குறித்தும் அத்தகைய விருந்தோம்பல் எந்த ஆதாரத்திலிருந்தும் எந்த முறையிலும் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது என்பது குறித்தும் மைய அரசாங்கத்திற்குத் தகவல் கொடுத்தல் வேண்டும்.

10. மைய அரசாங்கமானது,—

- (அ) பிரிவு 4 இல் குறித்துரைக்கப்படாத கழகம் எதனையும் அல்லது நபர் எவரையும் அயல்நாட்டு நன்கொடை எதனையும் ஏற்றுக்கொள்வதைத் தடைசெய்யலாம்;

- (ஆ) பிரிவு 6 இன் உட்பிரிவு (1) இன் வகையங்களுக்குக் குந்தகமின்றி, அயல்நாட்டு நன்கொடை எதனையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு அந்த உட்பிரிவில் குறித்துரைக்கப்பட்ட கழகம் எதனையும் மைய அரசாங்கத்தின் முன் அனுமதியைப் பெறமாறு கோரலாம்;

குறித்த சில
நேர்வுகளில்
அயல்நாட்டு
நன்கொடை
முதலியவற்றைப்
பெறுவதைத்
தடை
செய்வதற்கு
மைய
அரசாங்கத்
திற்குள்ள
அதிகாரம்.

(இ) நபர் அல்லது நபர்களின் வகையினர் எவரையும் அல்லது பிரிவு 6-ல் குறித்துரைக்கப்பட்ட ஒரு கழகமாக இல்லாத கழகம் எதனையும், நேர்வுக்கேற்ப, அத்தகைய நபரால் அல்லது நபர்களின் வகையினரால் அல்லது கழகத்தால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அயல்நாட்டு நன்கொடைத் தொகை எதனைக் குறித்தும், அத்தகைய நன்கொடை எந்த ஆதாரத்திடமிருந்தும் எந்த முறையிலும் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்பது குறித்தும், அத்தகைய அயல்நாட்டு நன்கொடையானது எந்த நோக்கத்திற்காகவும் எந்த முறையிலும் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பது குறித்தும், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் காலத்திற்குள்ளும், முறையிலும் தகவல் அளிக்குமாறு கோரலாம்;

(ஈ) பிரிவு 9 இல் குறித்துரைக்கப்படாத நபர் எவரையும் அல்லது நபர்களின் வகையினர் எவரையும் அயல்நாட்டு விருந்தோம்பல் எதனையும் ஏற்பதற்கு முன்னர் மைய அரசின் அனுமதியினை முன்கூட்டியே கோரலாம்;

(உ) பிரிவு 9 இல் குறித்துரைக்கப்படாத நபர் அல்லது நபர்களின் வகையினர் எவரையும், அயல்நாட்டு விருந்தோம்பல் எதனையும் பெற்றுக்கொண்டது குறித்தும், அத்தகைய விருந்தோம்பல் எந்த ஆதாரத்திலிருந்தும் எந்த முறையிலும் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது என்பது குறித்தும், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் காலத்திற்குள்ளும் முறையிலும், தகவல் அளிக்குமாறு கோரலாம்:

வரம்புரையாக: நேர்வுக்கேற்ப, அத்தகைய கழகத்தால் அல்லது நபரால் அல்லது நபர்களின் வகையினரால் அயல்நாட்டு நன்கொடையை ஏற்றுக்கொள்வதானது,—

- (i) இந்தியாவின் இறையாண்மைக்கும் ஒருமைப்பாட்டுக்கும், அல்லது
- (ii) பொது நலனுக்கு, அல்லது
- (iii) சட்டமன்றம் எதற்குமான தேர்தல் உரிமைக்கு அல்லது அதன் நேரிய தன்மைக்கு, அல்லது
- (iv) அயல்நாடு எதனுடனுமான நட்புறவுகளுக்கு, அல்லது
- (v) சமய இன, மொழி அல்லது வட்டாரப் பிரிவுகள், சாதிகள் அல்லது சமூகங்களுக்கு இடையேயான இணக்கத்திற்கு

குந்தகமான முறையில் பாதிக்கக்கூடும் என்று மைய அரசாங்கம் தெளிவுறக் கண்டாலன்றி, அத்தகைய தடை அல்லது கோரிக்கை எதுவும் செய்யப்படுதல் ஆகாது.

II. (1) அயல்நாட்டு நன்கொடை அல்லது அயல்நாட்டு விருந்தோம்பல் எதனையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மைய அரசாங்கத்தின் முன் அனுமதியைப் பெறுமாறு இந்தச் சட்டத்தினாலோ அதன் வழியாலோ கோரப்படுகிற ஒவ்வொரு தனிநபரும், கழகமும், அமைப்பும், அல்லது பிறநபரும், அத்தகைய நன்கொடை அல்லது விருந்தோம்பல் எதனையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு, வகுத்துரைக்கப்படலாகும் படிவத்திலும் முறையிலும், மைய அரசாங்கத்திற்கு அத்தகைய அனுமதிக்கான விண்ணப்பம் ஒன்றைச் செய்தல் வேண்டும்.

(2) உட்பிரிவு (1) இல் சுட்டப்பட்டுள்ள விண்ணப்பம் ஒன்று, அத்தகைய விண்ணப்பம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தேதியிலிருந்து தொண்ணூறு நாட்களுக்குள் முடிவு செய்யப்படவில்லையாயின், கூறப்பட்ட தொண்ணூறு நாட்கள் கால அளவு கழிவுறுவதன் பேரில், அத்தகைய விண்ணப்பத்தில் வேண்டப்பட்ட அனுமதியானது, மைய அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்:

அயல்நாட்டு
நன்கொடையை
அல்லது
விருந்தோம்பலை
ஏற்றுக்
கொள்வதற்கான
முன்
அனுமதியைப்
பெறுவதற்கு
வகுத்துரைக்
கப்பட்ட
படிவத்தில்
விண்ணப்பம்
செய்யப்பட
வேண்டு
மென்பது.

வரம்புரையாக: ஒரு விண்ணப்பம் தொடர்பாக, விண்ணப்பதாரரின் விண்ணப்பமானது கூறப்பட்ட தொண்ணூறு நாட்கள் கால அளவுக்குள் முடிவு செய்யப்பட முடியாமலிருப்பதற்குக் காரணமான சிறப்பு இடர்ப்பாடுகளை அவருக்கு மைய அரசாங்கம் தெரிவித்திருக்குமிடத்து, கூடுதலான முப்பது நாட்கள் கால அளவு கழிவுறும் வரையில், அத்தகைய விண்ணப்பம் மைய அரசாங்கத்தினால் ஏற்று அளிக்கப்பட்டுவிட்டதாகக் கொள்ளப்படுதல் ஆகாது.

அத்தியாயம் III

பல்வகை

இந்தச் சட்டத்திற்கு மீறுகையாகப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பணச் செலாவணியின் செலுத்தத்தைத் தடை செய்வதற்குள்ள அதிகாரம்.

12. மைய அரசாங்கம், தான் பொருத்தமெனக் கருதலாகும் விசாரணையைச் செய்த பின்பு, நபர் எவரும், இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களில் எதற்கும் மீறுகையாக அத்தகைய நபரால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்தியாவினதாயினும் அல்லது அயல் நாட்டினதாயினுமான பொருள் அல்லது பணச் செலாவணி எதனையும் தம்முடைய பொறுப்பில் அல்லது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டிருக்கிறார் என்று தெளிவுறக் காணுமிடத்து, மைய அரசாங்கத்தின் எழுத்து வடிவிலான ஆணைகளுக்கு இணங்கியவாறல்லாமல், அத்தகைய பொருளை அல்லது பணச் செலாவணியை, எதுவேயாயினதுமான முறையில் செலுத்துதல், ஒப்புவித்தல், உரிமை மாற்றம் செய்தல் அல்லது பிறவாறு கையாளுவதிலிருந்து அது எழுத்து வடிவிலான ஆணை வாயிலாக அத்தகைய நபரைத் தடைசெய்யலாம்; மற்றும், அவ்வாறு தடை செய்யப்பட்ட நபருக்கு அத்தகைய ஆணையின் படியொன்று வகுத்துரைக்கப்பட்ட முறையில் சார்வு செய்யப்படுதல் வேண்டும்; மற்றும் அதன் பேரில் சட்ட முரணான நடவடிக்கைகள் (தடுப்பு) சட்டம், 1967 இன் உட்பிரிவுகள் (2), (3), (4), (5) ஆகியவற்றின் வகையங்கள் அத்தகைய பொருளுக்கு அல்லது பணச் செலாவணிக்கு அல்லது அது தொடர்பாகக் கூடிய அளவிற்குப் பொருந்தும் மற்றும் கூறப்பட்ட உட்பிரிவுகளிலுள்ள பணத்தொகைகள், காப்புறுதியாவணங்கள் அல்லது வரவுகள் குறித்த சுட்டுகைகள் அத்தகைய பொருள் அல்லது பணச்செலாவணி குறித்த சுட்டுகைகளாகப் பொருள் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

அயல்நாட்டு நன்கொடையை பெறுநர்கள், கணக்குகள் முதலியவற்றைப் பேணிவர வேண்டுமென்பது.

13. பிரிவு 6இல் சுட்டப்பட்டுள்ள கழகம் ஒவ்வொன்றும், வகுத்துரைக்கப்படலாகும் முறையில்,—

- (அ) தன்னால் பெறப்பட்ட ஏதேனும் அயல்நாட்டு நன்கொடையின் கணக்கினையும்.
- (ஆ) தன்னால் அத்தகைய நன்கொடை எந்த முறையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்த பதிவணத்தையும் — பேணிவருதல் வேண்டும்.

கணக்குகளை அல்லது பதிவணங்களை ஆய்வு செய்தல்.

14. மைய அரசாங்கமானது, எழுத்துவடிவில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய காரணம் எதற்காகவும், இந்தச் சட்டத்தின் வகையம் எதுவும்,—

- (அ) அரசியல் கட்சி எதனாலும், அல்லது
- (ஆ) நபர் எவராலும், அல்லது
- (இ) அமைப்பு எதனாலும் அல்லது.
- (ஈ) கழகம் எதனாலும்

மீறப்பட்டுள்ளது அல்லது மீறப்பட்டு வருகிறது என்று ஐயுறுவதற்குக் காரணம் எதனையும் கொண்டிருக்குமாயின், அது பொது அல்லது சிறப்பு ஆணை வாயிலாக, நேர்வுக்கேற்ப, அத்தகைய அரசியல் கட்சியால், நபரால், அமைப்பால் அல்லது கழகத்தால் பேணிவரப்படும் கணக்கு அல்லது பதிவணம் எதனையும் ஆய்வு செய்வதற்குத் தான் பொருத்தமெனக் கருதலாகும். (அ) பிரிவுப் பதிவியை வகித்துவருகிற இதன்பின் இதில் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர் எனச் சுட்டப்படும்) அரசிதழ் பதிவுபெற்ற அலுவலருக்கு அதிகாரமளிக்கலாம்; மற்றும் அதன் பேரில், அத்தகைய அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர் ஒவ்வொருவரும், கூறப்பட்ட கணக்கினை அல்லது பதிவணத்தை ஆய்வு செய்யும் நோக்கத்திற்காக கதிர்வன் மறைவதற்கு முன்பும், கதிர்வன் உதித்த பின்பும், தகுமான நேரம் எதிலும், வளாகம் எதனுள்ளும் நுழைவதற்கு அல்லது கடமை மேற்கொள்வதற்கு உரிமையுடையவர் ஆவார்;

வரம்புரையாக: அரசியல் கட்சி ஒன்றினால் பேணி வரப்படும் கணக்கை அல்லது பதிவணத்தை அரசிதழ் பதிவுப்பெற்ற அலுவலர் எவருக்கும், அவர் ஒன்றியத்தின் அல்லது ஒரு மாநிலத்தின் செயல்கள் தொடர்பாக பத்து ஆண்டுகளுக்கு குறையாமல் அபிரிவு பதவி ஒன்றை வகித்திருந்தாலன்றி, ஆய்வு செய்வதற்கு அதிகாரம் அளிக்கப்படுத்தல் ஆகாது.

15. பிரிவு 14 இல் சுட்டப்பட்டுள்ள ஒரு கணக்கின் அல்லது பதிவணத்தின் ஆய்வுக்கு பின்பு, அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட அலுவலர் இந்தச் சட்டத்தின் அல்லது அயல்நாட்டு நாணயமாற்று தொடர்பான பிற சட்டம் எதனின் வகையம் எதுவும் மீறப்பட்டுள்ளது அல்லது மீறப்பட்டு வருகிறது என்று நம்புவதற்கு தகுமான காரணம் எதுவும் கொண்டிருப்பாராயின், அவர் அத்தகைய கணக்கை அல்லது பதிவணத்தை கைப்பற்றி, அத்தகைய மீறுகைக்காக எந்த நீதிமன்றத்தில் நடவடிக்கை எதுவும் கொண்டுவரப்படுகிறதோ அந்த நீதிமன்றத்தின் முன்பு அதனை முன்னிடலாம்:

வரம்புரையாக: அத்தகைய கணக்கு அல்லது பதிவணம் வாயிலாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட மீறுகைக்காக, அத்தகைய கைப்பற்றுகைத் தேதியிலிருந்து ஆறு மாதங்களுக்குள் நடவடிக்கை எதுவும் கொண்டு வரப்படவில்லையாயின், அது எந்த நபரிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்டதோ அந்த நபரிடம் அத்தகைய கணக்கை அல்லது பதிவணத்தை அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர் திருப்பி அனுப்புதல் வேண்டும்.

15அ. அமைப்பு அல்லது கழகம் எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின்படியான விவர அறிக்கைகள் எவற்றையும், அதற்கெனக் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள நேரத்திற்குள் அளிப்பதற்கு தவறுகிறவிடத்து அல்லது அவ்வாறு அளிக்கப்பெற்ற விவர அறிக்கைகள் சட்டத்திற்கிணங்க இராதவிடத்து அல்லது அத்தகைய விவர அறிக்கைகளை ஆய்வு செய்த பின்பு, இந்தச் சட்டத்தின் வகையம் எதுவும் மீறப்பட்டுள்ளது அல்லது மீறப்பட்டு வருகிறது என நம்புவதற்கு மைய அரசாங்கம் தகுமான காரணம் எதனையும் கொண்டிருக்குமாயின், அந்த அரசாங்கமானது அத்தகைய அமைப்பால் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப கழகத்தால் வைத்து வரப்படும் அல்லது பேணி வரப்படும் கணக்குப் புத்தகங்கள் எவற்றையும் தணிக்கை செய்வதற்குத்தான் பொருத்தமென கருதலாகும். அபிரிவுப் பதவியொன்றை வகித்து வருகிற அரசிதழ் பதிவுப்பெற்ற அலுவலருக்குப் பொது அல்லது சிறப்பு ஆணையர் வாயிலாக அதிகாரமளிக்கலாம்; அதன்பேரில், அத்தகைய அலுவலர் ஒவ்வொருவரும் கூறப்பெற்ற கணக்குப்புத்தகங்களை தணிக்கை செய்யும் நோக்கத்திற்காக கதிரவன் மறைவதற்கு முன்பும், கதிரவன் உதித்த பின்பும், தகுமான எந்த நேரத்திலும், வளாகம் எதனுள்ளும் நுழைவதற்கு அல்லது எதிலும் இரங்குவதற்கு உரிமையுடையவர் ஆவார்:

வரம்புரையாக: அத்தகைய தணிக்கையிலிருந்து பெற்ற தகவல் எதுவும், மந்தனமாக வைத்து வரப்படுதல் வேண்டும்; மற்றும், இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக தவிர, வெளியிடப்படுதல் ஆகாது.

16. மைய அரசாங்கத்தினால் பொது அல்லது சிறப்பு ஆணை வாயிலாக இதற்கென அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட அரசிதழ் பதிவுப் பெற்ற அலுவலர் எவரும், இந்தியாவின், அல்லது அயல் நாட்டின் மதிப்பில் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட எந்தப் பொருள் அல்லது பணச் செலாவணி தொடர்பாக இந்தச் சட்டத்தின் வகையம் எதுவும் மீறப்பட்டுள்ளதோ அல்லது மீறப்பட்டு வருகிறதோ அந்தப் பொருள் அல்லது பணச் செலாவணி எதனையும், நபர் எவரும் தம் உடைமையில் அல்லது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டிருக்கிறார் என்று நம்புவதற்குக் காரணம் எதனையும் கொண்டிருப்பாராயின், அவர் அத்தகைய பொருளை அல்லது பணச் செலாவணியைக் கைப்பற்றலாம்.

17. இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்படும் கைப்பற்றுகை ஒவ்வொன்றும், குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1973 இன் பிரிவு 100இன் வகையங்களுக்கிணங்க, செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

கணக்குகளை
அல்லது
பதிவணங்களைக்
கைப்பற்றுதல்.

கணக்குகளைத்
தணிக்கை
செய்தல்.

இந்தச்
சட்டத்திற்கு
மீறுகையாக
பெற்றுக்
கொள்ளப்பட்ட
பொருளை
அல்லது
பணச்
செலாவணியை
கைப்பற்றுதல்.

குற்றவியல்
நெறிமுறை
தொகுப்புச்
சட்டம்
1973-க்கு
இணங்கக்
கைப்பற்றுகை
செய்யப்பட்ட
வேண்டும்
என்பது.

இந்தச்
சட்டத்திற்கு
மீறுகையாக
முயன்றுப்
பெறப்பட்ட
பொருளை
அல்லது
பணச்
செலாவணியை
பறிமுதல்
செய்தல்.

பறிமுதலை
நீதிமுறையில்
தீர்வு செய்தல்.

பறிமுதலை
நீதிமுறையில்
தீர்வு
செய்வதற்கு
முன்பு வாய்ப்பு
அளிக்கப்பட
வேண்டுமென்பது.

மேல்முறையீடு.

18. பிரிவு 16 இன்படி கைப்பற்றப்படுகிற பொருள் அல்லது பணச்செலாவணி எதுவும், இந்தச் சட்டத்திற்கு மீறுகையாகப் பெறப்பட்டுள்ளது. அல்லது முயன்று பெறப்பட்டுள்ளது என்று பிரிவு 19 இன்படி அத்தகைய பொருள் அல்லது பணச்செலாவணி குறித்து நீதிமுறையில் தீர்வு செய்யப்பட்டிருக்குமாயின், பறிமுதலுக்கு உள்ளாதல் வேண்டும்.

19. பிரிவு 18 இல் கூட்டப்பட்டுள்ள பறிமுதல் எதுவும்,—

(அ) எந்த அமர்வு நீதிமன்றத்தின் அதிகாரவரம்பின் வட்டார எல்லைகளுக்குள் கைப்பற்றுகை செய்யப்பட்டதோ அந்த அமர்வு நீதிமன்றத்தினால், வரம்பின்றியும்,

(ஆ) மைய அரசாங்கம் அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக இதற்கெனக் குறித்துரைக்கலாகும், உதவி அமர்வு நீதிபதியின் படிநிலைக்குக் குறையாத அலுவலரால் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் வரம்புகளுக்கு உட்பட்டும்

நீதிமுறையில் தீர்வு செய்யப்படலாம்.

20. எந்த நபரிடமிருந்து பொருள் அல்லது பணச்செலாவணி எதுவும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதோ அந்த நபருக்கு அத்தகைய பறிமுதலுக்கு எதிராக முறையீடு செய்வதற்குத் தகுமானத்தொரு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருந்தாலன்றி, பறிமுதலை நீதிமுறையில் தீர்வு செய்வதற்கான ஆணை எதுவும் பிறப்பிக்கப்படுதலாகாது.

21. (1). பிரிவு 19 இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை எதனாலும் குறைவுற்ற நபர் எவரும்,—

(அ) அந்த ஆணை, அமர்வு நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளவிடத்து, அத்தகைய நீதிமன்றம் எந்த உயர் நீதிமன்றத்திற்குக் கீழமைந்திருக்கிறதோ அந்த உயர்நீதி மன்றத்திற்கு, அல்லது

(ஆ) அந்த ஆணையானது பிரிவு 19 இன் கூறு (ஆ) வின்படி குறித்துரைக்கப் பட்ட அலுவலர் எவராலும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளவிடத்து, எந்த அமர்வு நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பின் வட்டார எல்லைகளுக்குள் பறிமுதலை நீதிமுறையில் தீர்வு செய்வதற்கான ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டதோ அந்த அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு

அந்த ஆணை அந்த நபருக்குத் தெரிவிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து ஒரு மாதத்திற்குள் மேல்முறையீடு செய்யலாம்:

வரம்புரையாக: ஒரு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமானது சொல்லப்பட்ட ஒரு மாதக்கால அளவிற்குள் மேல்முறையீட்டைச் செய்வதிலிருந்து மேல்முறையீட்டாளர் போதிய காரணத்தால் தடுக்கப்பட்டார் என்று தெளிவுறக்காணுமாயின், கூடுதலான ஒரு மாத காலஅளவிற்குள் ஆனால், அதற்குப் பின்பு அல்லாமல். அத்தகைய மேல்முறையீடு செய்யப்படுவதற்கு அனுமதிக்கலாம்.

(2) நேர்வுக்கேற்ப, பிரிவு 5 இன் உட்பிரிவு (1) இக்கான விளக்கத்தையொட்டி பிறப்பிக்கப்பட்ட ஓர் ஆணையினால் அல்லது அனுமதியளிப்பதற்கு மறுக்கிற மைய அரசாங்கத்தின் ஆணை ஒன்றினால் அல்லது பிரிவு 5 அல்லது பிரிவு 9 அல்லது பிரிவு 10 இன்படி மைய அரசாங்கத்தினால் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை எதனாலும் குறைவுற்ற, பிரிவு 5 இல் கூட்டப்பட்டுள்ள அமைப்பு எதுவும் அல்லது பிரிவு 9 அல்லது பிரிவு 10 இன்படி கூட்டப்பட்டுள்ள நபர் எவரும் அல்லது கழகம் எதுவும், அத்தகைய ஆணையின் தேதியிலிருந்து அறுபது நாட்களுக்குள், எந்த உயர்நீதி மன்ற அதிகார வரம்பின் வட்டார எல்லைகளுக்குள் மேல்முறையீட்டாளர் வழக்கமாகக் குடியிருக்கிறாரோ அல்லது தொழில் நடத்தி வருகிறாரோ அல்லது ஆதாயத்திற்காகத் தாமே வேலை செய்கிறாரோ அல்லது மேல்முறையீட்டாளர் ஒரு அமைப்பாக அல்லது கழகமாக இருக்கிறவிடத்து, அத்தகைய அமைப்பின் அல்லது கழகத்தின் முதன்மை அலுவலகம் அமைந்திருக்கிறதோ அந்த உயர் நீதிமன்றத்திற்கு, அத்தகைய ஆணைக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்யலாம்.

(3) இந்தப் பிரிவின்படி செய்யப்பட்ட மேல்முறையீடு ஒவ்வொன்றும், முதனிலைத் தீர்ப்பாணை ஒன்றிலிருந்து செய்யப்பட்ட ஒரு மேல்முறையீடாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்; மற்றும் உரிமையில் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1908 இன் முதலாம் இணைப்புப் பட்டியலின் ஆணை XLI இன் வகையங்கள் அவை முதனிலைத் தீர்ப்பாணை ஒன்றிலிருந்து செய்யப்பட்ட ஒரு மேல்முறையீட்டுக்குப் பொருந்துவது போன்றே, கூடிய அளவுக்கு, இதற்கும் பொருந்தும்.

3/1908

22. எந்த நபருக்குப் பிரிவு 12இன்படி தடைசெய்யும் ஆணை எதுவும் சார்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த நபர் எவரும், அத்தகைய தடைசெய்யும் ஆணைக்கு மீறுகையாக இந்தியாவினதாயினும் அல்லது அயல் நாட்டினதாயினுமான பொருள் அல்லது பணச்செலாவணி எதனையும், எதுவேயாயினதுமான முறை எதிலும் வழங்குவராயின், ஒப்புவிப்பாராயின், உரிமை மாற்றம் செய்வாராயின் அல்லது பிறவாராகக் கையாளுவாராயின், அவர், மூன்றாண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு கால அளவிற்குச் சிறைத்தண்டனையோ அல்லது பணத்தண்டமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படுதல் வேண்டும்; குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1973இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், அத்தகைய மீறுகையை விசாரணை செய்யும் நீதிமன்றம், குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட நபருக்கு, அவரால் எந்தப் பொருளை அல்லது பணிச்செலாவணியைப் பொறுத்துத் தடைசெய்யும் ஆணை மீறப்பட்டுள்ளதோ, அந்தப் பொருள் சந்தைவிலை மதிப்புக்கு அல்லது பணச்செலாவணித் தொகைக்கு அல்லது நீதிமன்றம் தக்கதெனக் கருதலாகும் அதன் பகுதிக்குச் சமமான கூடுதல் பணத் தண்டத்தை விதிக்கவும் செய்யலாம்.

2/1974

பிரிவு 12-க்கு
மீறுகையாக
முயன்று
பெறப்பட்ட
பொருளுக்கான
அல்லது
பணச்
செலாவணிக்
கான
தண்டனை.

23.(1) இந்தச் சட்டத்தின் வகையம் எதற்கும் அல்லது அதன்படி செய்யப்பட்டு விதி எதற்கும் மீறுகையாக அயல்நாட்டு ஆதாரம் ஒன்றிடமிருந்து அயல் நாட்டு நன்கொடை எதனையும் அல்லது பணச்செலாவணி எதனையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற அல்லது அதை ஏற்றுக்கொள்வதில் நபர் எவருக்கும், கட்சி அல்லது அரசியல் அமைப்பு எதற்கும் உதவுகிற எவராயினும், ஐந்தாண்டுகள் வரை அரகியல் அமைப்பு எதற்கும் உதவுகிற எவராயினும், ஐந்தாண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு கால அளவிற்குச் சிறைத்தண்டனையோ அல்லது பணத்தண்டமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

இந்தச்
சட்டத்தின்
ஏதேனும்
வகையத்தின்
மீறுகைக்கான
தண்டனை.

(2) இந்தச் சட்டத்தின் வகையம் எதற்கும் அல்லது அதன்படி செய்யப்பட்ட விதி எதற்கும் மீறுகையாக அயல்நாட்டு விருந்தோம்பல் எதனையும் ஏற்றுக் கொள்ளுகிற எவராயினும், மூன்று ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு கால அளவிற்குச் சிறைத் தண்டனையோ அல்லது பணத்தண்டமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

2/1974

24. குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1973இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், இந்தியாவின் அல்லது அயல்நாட்டின் பொருள் அல்லது பணச்செலாவணி எதன் தொடர்பாகவும், எந்தச் செய்கை அல்லது விடுகை, இந்தச் சட்டத்தின்படி அத்தகைய பொருளை அல்லது பணச்செலாவணியைப் பறிமுதலுக்கு உள்ளாக்கக் கூடுமோ அந்தச் செய்கை அல்லது விடுகை எதனையும் செய்கிற அல்லது செய்யாது விடுகிற நபர் ஒருவரை விசாரணை செய்கின்ற நீதிமன்றமானது, மேற்சொன்ன அந்தச் செய்கை அல்லது விடுகைக்காக அத்தகைய நபருக்குக் குற்றத்தீர்ப்பு அளிக்கையில், அத்தகைய பொருள் அல்லது பணச்செலாவணி பறிமுதல் செய்யக் கிடைக்காதிருக்குமாயின், அத்தகைய நபருக்கு அந்தப் பொருள் அல்லது பணச்செலாவணியுடைய மதிப்பின் ஐந்து மடங்குகளுக்கு மேற்படாதத்தொகை அல்லது ஆயிரம் ரூபாய், இவற்றில் எது மிகுதியானதோ அதனை அபராதமாக விதிக்கலாம்; மற்றும் அவ்வாறு விதிக்கப்பட்ட அபராதமானது, இந்தச் சட்டத்தின்படி அத்தகைய நபருக்கு விதிக்கப்படலாகும் பிற எதற்கும் கூடுதலானதாக இருக்கும்.

பறிமுதலுக்குப்
பொருள்
அல்லது
பணச்
செலாவணி
கிடைக்கா
திருக்கிற
விடத்து,
கூடுதல்
அபராதம்
விதிப்பதற்குள்ள
அதிகாரம்.

25. இந்தச் சட்டத்தில் எந்த வகையத்திற்காகத் தனித் தண்டனை எதுவும் வகை செய்யப்படவில்லையோ அந்த வகையம் எதற்கும் இணங்கி நடக்கத்தவறுகிற எவராயினும், ஓராண்டுவரை நீடிக்கலாகும் ஒரு கால அளவிற்குச் சிறைத் தண்டனையோ ஓராயிரம் ரூபாய்க்கு மேற்படாத அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

தனித்
தண்டனை
எதற்கும் வகை
செய்யப்பட்டிராத
விடத்து, குற்றச்
செயல்களுக்கான
தண்டனை.

அயல்நாட்டு
நன்கொடையை
ஏற்றுக்
கொள்ளு
வதற்குத்
தடை.

25(அ) இந்தச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், பிரிவு 23இன் உட்பிரிவு (1) அல்லது பிரிவு 25இன் படியான குற்றச் செயல் எதற்காகவும் குற்றத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருந்து, அத்தகைய குற்றச் செயலானது அயல்நாட்டு நன்கொடை எதனையும் ஏற்றுக்கொள்ளுவது அல்லது பயன்படுத்துவது தொடர்பானதாக இருக்கிற அளவுக்கு, அத்தகைய குற்றச்செயலுக்காக மீண்டும் குற்றத் தீர்ப்பளிக்கப்படுகிற எவராயினும், பிந்தைய குற்றத் தீர்ப்பின் தேதியிலிருந்து மூன்றாண்டுக் கால அளவுக்கு அயல்நாட்டு நன்கொடை எதனையும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஆகாது.

நிறுமங்களால்
செய்யப்படும்
குற்றச்
செயல்கள்.

26. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படியான அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதி எதன்படியுமான குற்றச் செயல் ஒன்று நிறுமம் ஒன்றால் செய்யப்பட்டிருக்குமிடத்து, அந்தக் குற்றச்செயல் செய்யப்பட்ட காலத்தில் அந்த நிறுமத்தின் அலுவலை நடத்தி வருவதற்கு அந்த நிறுமத்தின் பொறுப்பைக் கொண்டிருந்தவரும், அதற்குப் பொறுப்பாயிருந்தவருமான நபர் ஒவ்வொருவரும், அதோடு அந்த நிறுமமும், அந்தக் குற்றச்செயலைச் செய்ததாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் அதன்படியே எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படுவதற்கு உள்ளாதலும் வேண்டும்:

வரம்புரையாக: அந்தக் குற்றச்செயலானது, தமக்குத் தெரியாமல் செய்யப்பட்டதாக அல்லது அத்தகைய குற்றச்செயல் செய்வதைத் தடுப்பதற்கு தாம் உரிய முயற்சி அனைத்தையும் மேற்கொண்டதாக அத்தகைய நபர் மெய்ப்பிப்பாராயின், இந்த உட்பிரிவில் அடங்கியுள்ள எதுவும் அவரைத் தண்டனை எதற்கும் உள்ளாக்காது.

(2) உட்பிரிவு (1) இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், இந்தச் சட்டத்தின்படியான அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதி எதன்படியுமான குற்றச்செயல் ஒன்று ஒரு நிறுமத்தால் செய்யப்பட்டிருந்து, அந்த நிறுமத்தின் எவரேனும் இயக்குநர், மேலாளர், செயலாளர் அல்லது பிற அலுவலரின் இசைவுடனோ மறைமுக ஆதரவுடனோ அந்தக் குற்றச்செயல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல்லது அவர்பாலுள்ள கவனக்குறைவு எதற்கும் சாட்டத்தக்கதாக இருக்கிறது என்று மெய்ப்பிக்கப்படுகிறவிடத்து, அந்த இயக்குநர், மேலாளர், செயலாளர் அல்லது பிற அலுவலர் அந்தக் குற்றச்செயலைச் செய்திருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதலும், அதன்படியே எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படுவதற்கு உள்ளாதலும் வேண்டும்.

விளக்கம்.—இந்தப் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக,—

(அ) “நிறுமம்” என்பது, கூட்டுருமம் எதுவும் என்று பொருள்படும்; மற்றும் ஒரு நிறுவகத்தை, சங்கத்தை, தொழிற்சங்கத்தை, அல்லது தனி நபர்களின் பிற கழகத்தை உள்ளடக்கும்; மற்றும்

(ஆ) ஒரு நிறுவகம், சங்கம், தொழிற்சங்கம் அல்லது தனியாட்களின் பிற கழகம் தொடர்பாக “இயக்குநர்” என்பது, அந்த நிறுவகத்திலுள்ள ஒரு கூட்டாளி அல்லது அத்தகைய சங்கத்தின், தொழிற்சங்கத்தின் அல்லது தனியாட்களின் பிற கழகத்தின் ஆட்சிக்குழுவின் ஓர் உறுப்பினர் என்று பொருள்படும்.

இந்தச்
சட்டத்தின்
படியான
குற்றச்
செயல்களுக்காகக்
குற்ற வழக்குத்
தொடரத்
தடை.

27. மைய அரசாங்கத்தின் அல்லது இதற்கென அந்த அரசாங்கத்தால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர் எவரின் முன்அனுமதியுடன் அன்றி, இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் எதனையும் நீதிமன்றம் எதுவும் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுதல் ஆகாது.

2/1971.

28. குற்றவியல் நெறிமுறை தொகுப்புச் சட்டம், 1973இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறு இருப்பினும், இந்தச் சட்டத்தின்படி தண்டிக்கப்படத்தக்க குற்றச்செயல் எதுவும், இதற்கென மைய அரசாங்கம் குறித்துரைக்கலாகும் அதிகாரியாலும்கூட புலனாய்வு செய்யப்படலாம்; மற்றும் அவ்வாறு குறித்துரைக்கப்பட்ட அதிகாரி, கைது செய்தற்குரிய குற்றச்செயல் ஒன்றைப் புலனாய்வு செய்கையில் காவல் நிலையப் பொறுப்பு அலுவலர் ஒருவர் பெற்றுள்ள அதிகாரங்கள் அனைத்தையும் பெற்றிருப்பார்.

இந்தச் சட்டத்தின் படியான வழக்குகளைப் புலனாய்வு செய்தல்.

29. இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களை அல்லது அதன்படி செய்யப்பட்ட விதி அல்லது ஆணை எதனையும் ஒட்டி நல்லெண்ணத்துடன் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யக் கருதப்பட்ட எதனாலும் ஏற்பட்ட அல்லது ஏற்படக்கூடிய இழப்பு அல்லது சேதம் எதுவும் பொறுத்து, மைய அரசாங்கத்திற்கு எதிராக உரிமை வழக்கு அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கை எதுவும் தொடரப்படுதல் ஆகாது.

நல்லெண்ணத் துடன் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைக்குப் பாதுகாப்பு.

30. (1) மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களை நிறைவேற்றுவதற்கான விதிகளை வகுக்கலாம்.

விதிகளை வகுப்பதற்கு அதிகாரம்.

(2) குறிப்பாகவும், மேலேகண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், அத்தகைய விதிகள் பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றில் எதற்கும் வகை செய்யலாம்; அவையாவன:—

(அ) பிரிவு 6 இல் சுட்டப்பட்டுள்ள கழகம் ஒன்றினால் பெறப்பட்ட அயல்நாட்டு நன்கொடைகள் பொறுத்த தகவல், எந்தக் காலத்திற்குள்ளும், முறையிலும் கொடுக்கப்படவேண்டுமோ அந்தக் காலம் மற்றும் முறை;

(ஆ) எந்த வரம்புகள் வரை படிப்புதவித்தொகைகள், பயிற்சிக்கால உதவித்தொகைகள் அல்லது அவை போன்ற தன்மையதான செலுத்தங்களைப் பெற்றுக்கொள்வதுபற்றி மைய அரசாங்கத்திற்குத் தகவலளிக்கப்படத் தேவையில்லையோ அந்த வரம்புகள்;

(இ) அயல்நாட்டு ஆதாரம் ஒன்றிடமிருந்து படிப்புதவித்தொகை, பயிற்சிக்கால உதவித்தொகை அல்லது அது போன்ற தன்மையதான செலுத்தம் எதனையும் பெறுகின்ற நபர்களால், எந்தக் காலத்திற்குள்ளும், முறையிலும், தகவல் கொடுக்கப்பட வேண்டுமோ அந்தக் காலம் மற்றும் முறை;

(ஈ) தேர்தல் வேட்பாளர் ஒருவர், அவர் அத்தகைய வேட்பாளராக ஆகிய தேதியிலிருந்து நூற்று எண்பது நாட்களுக்குள்ளான காலம் எதிலும், அவரால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அயல்நாட்டு நன்கொடையின் தொகை குறித்து, எந்தக் காலத்திற்குள்ளும் முறையிலும், தகவல் கொடுக்கவேண்டுமோ அந்தக் காலம் மற்றும் முறை;

(உ) அயல்நாட்டு நன்கொடையை அல்லது அயல்நாட்டு விருந்தோம்பலை பெற்றுக்கொள்வதற்காக மைய அரசாங்கத்திடம் முன் அனுமதி பெறுவதற்குச் செய்யப்பட வேண்டிய விண்ணப்பம் ஒன்றின் படிவமும் முறையும்;

(ஊ) பிரிவு 12இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட தடைசெய்யும் ஆணையைச் சார்வு செய்யும் முறை;

(எ) பிரிவு 13இல் சுட்டப்பட்டுள்ள கணக்கு அல்லது பதிவணம் பேணி வரப்படவேண்டிய படிவமும் முறையும்;

(ஏ) உதவி அமர்வு நீதிபதியின் படிநிலைக்குக் குறையாத அலுவலர் ஒருவர், எந்த வரம்புகள் வரையிலும் பறிமுதலைக் குறித்து நீதிமுறையில் தீர்வு செய்யலாமோ அந்த வரம்புகள்;

(ஐ) வகுத்துரைக்கப்படவேண்டுமென கோரப்படுகிற அல்லது வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற பொருட்பாடு எதுவும்.

(3) இந்தச் சட்டத்தின்படி மைய அரசாங்கத்தால் வகுக்கப்படும் விதி ஒவ்வொன்றும், அது வகுக்கப்பட்ட பின்புகூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும் அது ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ அல்லது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்தக் கூட்டத்தொடர்களாகவோ மொத்தம் முப்பது நாட்கள் கொண்ட கால அளவுக்கு அது அமர்வில் இருக்கையில் அதன்முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும்; மற்றும் மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடர் அல்லது அடுத்தடுத்தக் கூட்டத்தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்துவரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த விதியில் மாற்றமைவு எதையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்தவிதி வகுக்கப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின் அதன் பின்பு அந்த விதி, அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும் அல்லது நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாதுபோகும்; எனினும் அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும் அந்த விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனுடைய செல்லுந்தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

விலக்களிப்ப
தற்கு
அதி காரம்.

31. மைய அரசாங்கம் ஆணையின் வாயிலாக, மற்றும் அந்த ஆணையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் வரைக்காட்டுகளுக்கு உட்பட்டு, (ஒர் அரசியல் கட்சியாக இல்லாத) கழகம், அமைப்பு எதற்கும் அல்லது (ஒரு தேர்தல் வேட்பாளராக இல்லாத) தனிநபர் எவருக்கும், இந்தச்சட்டத்தின் வகையங்கள் அனைத்தின் அல்லது அவற்றுள் எதனின் செயற்பாட்டிலிருந்தும் விலக்களிப்பது பொதுமக்களின் நலன்களுக்குத் தேவையானது அல்லது உகந்தது என்று கருதுமாயின், அது அவ்வாறு செய்யலாம் மற்றும் தேவைப்படும்போதெல்லாம் அத்தகைய ஆணையை முறித்தறவு செய்யலாம் அல்லது மாற்றமைவு செய்யலாம்.

இந்தச் சட்டம்
அரசாங்க
நடவடிக்கை
களுக்குப்
பொருந்தாது
என்பது.

32. இந்தச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள எதுவும், இந்திய அரசாங்கத்திற்கும், அயல்நாட்டு அல்லது அயல்நாட்டு ஆட்சிநிலவரை எதினின் அரசாங்கத்திற்கும் இடையே ஆன நடவடிக்கை எதற்கும் பொருந்துதல் ஆகாது.